



ORDENANZA Nº 22/98 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA ORDENANZA 05/76 J.M.  
QUE REGLAMENTA LAS EDIFICACIONES EN CIUDAD DEL ESTE.

VISTO: El proyecto presentado en sesión plenaria, sobre la modificación parcial de la Ordenanza Nº 05/76 J.M., que reglamenta las edificaciones en Ciudad del Este; y,

CONSIDERANDO: Que, de conformidad a las disposiciones del Art. 399 inc.a, b, c, d, e, f, y concordantes de la Ley 1.294/87, Orgánica Municipal, corresponde a la Junta Municipal dictar normas relativas al uso, mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructuras e instalaciones y la reglamentación sobre servicios de ingeniería y topografía, así como la prevención y protección contra derrumbes;

La aprobación expresa de los Dictámenes favorables de las Comisiones Asesoras Permanentes de OBRAS Y SERVICIOS y LEGISLACIÓN, en sesión ordinaria de fecha 14/04/98 según Acta Nº 124; POR TANTO:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE  
Reunida en Concejo  
O R D E N A

CAPITULO I

DE LOS TRAMITES PARA INICIAR UNA OBRA  
PERMISO DE OBRA

Art.12.- Se deberá solicitar permiso a la Municipalidad de Ciudad del Este para:

- 01.- La construcción de nuevas edificaciones, con todas sus modificaciones para dar albergue al hombre en todas sus actividades y manifestaciones;
- 02.- Ampliación y transformación de lo ya construido;
- 03.- Excavación y desmonte de terreno;
- 04.- Demolición de edificios y de todo tipo de construcción;
- 05.- Instalaciones mecánicas, construcción, ampliación, refacción y transformación de las mismas;
- 06.- Construcción de muros de contención;
- 07.- Ejecución, modificación, y refacción de fachadas, así como la apertura o cierre de vanos en las mismas;
- 08.- Cercos de frente, elevación de muros (murallas) exteriores y medianeros;
- 09.- Ejecución y refacción de veredas y modificaciones del cordón de pavimento;
- 10.- Instalación de vidrieras, toldos, así como de cualquier tipo de cobertura a ser instalados en la fachada, sobre la vía pública;
- 11.- Trabajos cuya ejecución necesiten de una valla provisoria para ocupar la acera con materiales;



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nº 022/98 J.M.

REFACCIONES DE POCA CUANTIA

Art.29.- Las refacciones de poca cuantía como ser: Remiendos de revoques, pintura exterior e interior, cielo rasos, cambios de pisos y de aberturas interiores, que no afecten la estructura de la construcción, no requerirán para su realización de un permiso previo, toda vez que la obra no este regida por una disposición especial.

OBRAS DE ENTES GUBERNAMENTALES Y AUTARQUICOS

Art.39.- Las disposiciones establecidas en los Artículos primero y segundo se aplican también para las obras, instalaciones o equipos de propiedad de entes gubernamentales, autárquicos y binacionales, mismo que estos gocen de exención tributaria.

OBRAS QUE AFECTEN A PREDIOS O EDIFICIOS DECLARADOS MONUMENTOS NACIONALES O DE INTERES HISTORICO

Art.49.- Antes de acordar el permiso de obra que afecte a un predio o a un edificio declarado monumento nacional o de interés histórico, la Municipalidad de Ciudad del Este, establecerá los criterios a ser tenido en cuenta en la misma, así como también requerirá la participación y la fiscalización de los funcionarios municipales de los Departamento de Obras y de Cultura.

PERMISOS QUE NO PODRAN SER ACORDADOS

Art.59.- No se otorgará permiso para la construcción de obras nuevas, ampliación o refacción de aquellas que afecten a los delineamientos o programas fijados por la Municipalidad a través del Departamento de Desarrollo Urbano y de Ordenanzas vigentes.

REQUISITOS PARA LA TRAMITACION DEL PERMISO - SOLICITUD

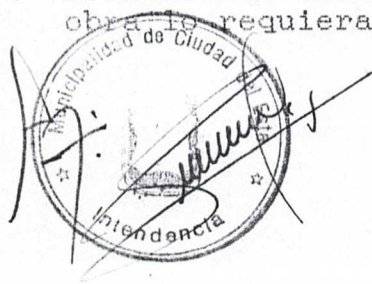
Art.69.- Toda persona, entidad u organismo, de derecho público o que desee ejecutar construcciones civiles, instalaciones mecánicas, eléctricas o hidráulicas, deberá presentar una solicitud al Intendente Municipal. En dicha solicitud se especificará la clase de obra que se propone realizar, la ubicación, número de Manzana y Lote, el nombre y domicilio del propietario, del profesional o empresa que intervengan y el número de cuenta corriente catastral del predio.

Los Profesionales o empresas, deberán consignar junto con sus firmas, el número de la patente municipal y el domicilio legal.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR LOS PERMISOS

Art.79.- La solicitud del permiso de construcción deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

- a).- Solicitud del permiso de uso;
- b).- Carpeta de Planos, Planillas y Cálculos del Proyecto;
- c).- Permisos de excavación o de demolición, en caso que la obra lo requiera;





CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nº 022/98 J.M.

OBLIGACIONES DE POSEER EL "PERMISO DE USO"

Art.8º.- Para habilitar o cambiar de uso un predio, edificio, estructura, instalación o una de sus partes, es obligatorio solicitar "PERMISO DE USO".

La solicitud de Permiso de Uso, deberá hacerse en formularios especialmente habilitados para el efecto, que deberán ser adquiridos en la Municipalidad.

REGISTRO DEL PERMISO DE USO

Art.9º.- La Municipalidad a través del Departamento de Desarrollo Urbano, llevará un Registro, con los detalles y condiciones impuestas correspondientes a cada Permiso de Uso que expida.

CARPETA DE PLANOS, PLANILLAS Y CALCULOS DEL PROYECTO

Art.10.- La carpeta contendrá los planos del proyecto, que será presentados en (5) cinco copias heliográficas, en la observancia a las disposiciones relativas a escala, rótulo, tamaño y colores convencionales e incluirán:

1.- PLANTA DE UBICACION del edificio dentro del predio y de los árboles existentes consignándose en el mismo las medidas del lote, los ejes de las calles, el retiro respectivo, la orientación y las calles circundantes;

2.- PLANTA DE CADA PISO, SOTANO Y AZOTEA del edificio, con expresión de las dimensiones de los locales, patios de aire y luz, pasajes y escaleras, ancho y alto de las aberturas, espesor de los muros y paredes, destino de cada uno de los locales y sus cotas correspondientes;

SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES que den una idea exacta de las características de la obra a construirse y la ubicación de los elementos en altura, señalando, el nivel del piso bajo, con relación a la acera de la calle;

Proyección de las FACHADAS que den a las calles, señalando la línea de la verdad. El dibujo será lineal;

5.- Estructuras: PLANOS DE ENCOFRADO Y MEMORIA DE CALCULO correspondiente, si la obra lo requiere, con la firma y el número de la patente municipal del profesional responsable;

6.- PLANTAS Y CORTES DE FUNDACION, cuando esta sea de importancia, o de gran envergadura o cuando lo requiera la Municipalidad. En tales casos se acompañarán los cálculos respectivos de la investigación geotécnica con indicación de la resistencia supuesta en base a los sondeos realizados o determinados por ensayos sobre el terreno y programa de excavaciones para obras que lo justifiquen, con la firma y el número de la patente profesional del profesional responsable;

7.- DETALLES DE LA OBRA, tales como escaleras, tanques de agua superior e inferior, de estructuras u otros, si la obra así lo requiera;





*Junta Municipal*  
*Ciudad del Este - Paraguay*



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nº 022/98 J.M.

- 8.- DETALLES DE ASCENSORES Y MONTACARGAS, con sus características técnicas, toda vez que la envergadura del proyecto lo requiera;
- 9.- PLANOS DE INSTALACION ELECTRICA Y TELEFONICA, con los detalles y características técnicas de transformadores y generadores de energía, toda vez que la envergadura del edificio lo requiera;
- 10.- PLANO DE INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO, caso la edificación lo requiera;
- 11.- PLANILLA DE COSTOS DE LA OBRA, en tres ejemplares, señalando los cálculos métricos de los diferentes rubros con los costos unitarios respectivos o globales de los mismos, vigentes a la fecha de tramitación;
- 12.- TITULO DE PROPIEDAD o fotocopia autenticada del mismo, que acredite el dominio del interesado, o en su defecto CERTIFICADO DE LA INMOBILIARIA, en caso que el propietario no posea aún el título definitivo del mismo, donde certifique el nombre de la persona adjudicada;
- 13.- Fotocopia de la CEDULA DE IDENTIDAD del interesado;
- 14.- Fotocopia del recibo del ULTIMO PAGO DE IMPUESTO INMOBILIARIO de la propiedad afectada por la construcción;
- 15.- Fotocopia de la PATENTE MUNICIPAL DEL PROFESIONAL o los responsables del proyecto arquitectónico, cálculos estructurales, instalaciones especiales en caso que la obra lo requiera y de la construcción de la obra;
- 16.- PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE PREVISIONES CONTRA INCENDIO en construcciones de altura o de edificios industriales, conforme a la Ordenanza vigente al respecto;

PERMISO DE DEMOLICION

Art.11.- Para la realización de trabajos de demolición total o parcial de construcciones, se deberá tramitar el permiso correspondiente, solicitud deberá ir acompañada de los siguientes recaudos:

- a).- Determinación de la Superficie cubierta a demoler;
- b).- Indicación del perímetro de lo que se propone demoler;
- c).- Planilla de costos;
- d).- Indicaciones y proyecto del sistema a ser utilizado en la demolición y las previsiones de protección y seguridad a ser adoptados;
- e).- Plazo de los trabajos de demolición, así mismo el solicitante deberá notificar por escrito al Departamento de Obras de la Municipalidad, el inicio de los trabajos, de tal forma que los trabajos sean fiscalizados por personal municipal;

DOCUMENTACIONES NECESARIAS PARA TRAMITAR PERMISOS DE MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE OBRAS EN EJECUCION.

Art.12.- Toda modificación a introducirse en una obra en ejecución, deberá ser previamente autorizada por la Municipalidad de Ciudad del Este y se requerirán los siguientes documentos:





*Junta Municipal*  
*Ciudad del Este - Paraguay*



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nº 022/98 J.M.

- a).- Solicitud de permiso de la modificación o ampliación prevista, firmada por el propietario y el o los responsables de la obra;
- b).- Planos y Planillas de las modificaciones o ampliaciones propuestas, tanto en la parte arquitectónica y estructural si la hubiere;
- c).- Planilla de Costos;
- d).- Cálculo estructural, en caso que las modificaciones a efectuar lo requieran;

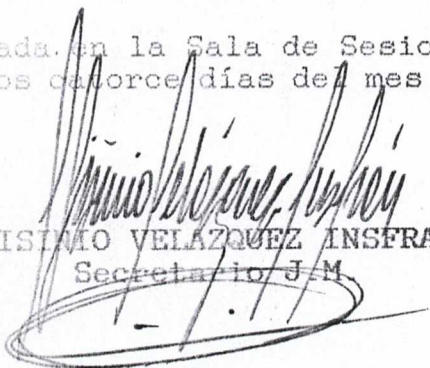
Art.13º.- Al finalizar la Obra, todas las modificaciones parciales efectuadas y aprobadas, deberán ser consignadas en un plano definitivo a ser presentado en la Municipalidad, con la solicitud de inspección final.

También se agregará el costo de las ampliaciones o modificaciones introducidas, a fin de proceder al reajuste de los impuestos correspondientes.

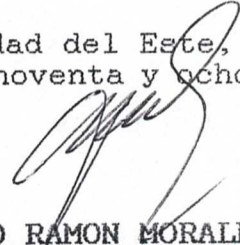
Art.14º.- A partir de la promulgación de la presente disposición, quedan derogadas todas las demás normativas que contradigan a la presente.

Art.15º.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los catorce días del mes de abril del año mil novecientos noventa y ocho.

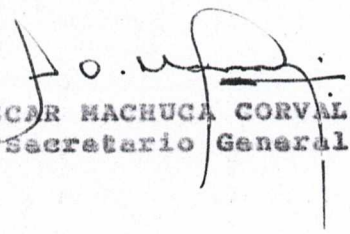
  
SISIMIO VELAZQUEZ INSFRAN  
Secretario J.M.



  
EDUARDO RAMON MORALES  
Presidente J.M.

Ciudad del Este, 12 de mayo de 1998.-

Téngase por Ordenanza, dese al registro municipal, publíquese y cumplido archivar.-

  
OSCAR MACHUCA CORVALAN  
Secretario General



  
JUAN CARLOS BARRETO MIRANDA  
Intendente Municipal